

감사결과 처분요구서

- 원전본부 직원의 성실의무 위반 조사 -

2022. 6. .

한국수력원자력(주)

감 사 실

I . 감사실시 개요

1. 대상 사업소

본사 ◆◆본부 및 ★★원자력본부(이하 ‘★★본부’)

2. 감사범위와 중점

이번 감사에는 해당 직원들의 방호경비 근무, 관련 규정 준수 여부를 확인하는 것을 감사의 범위로 삼았고 관련 규정 준수 및 관리감독의 적정성에 중점을 두었다.

3. 감사기간과 인원

감사기간은 2022. 2. 10.부터 같은 해 3. 4.(코로나19 확진자 발생으로 1차 연기) 까지 감사실 조사부 차장 2명을 투입하여 감사를 진행하였음

1. 처분요구사항 및 통보 요약

번호	관계부서	행정상조치	재정상조치	신분상조치	비고
1-5	★★원자력본부 ◆◆본부	개선 통보	-	징계 경고	

2. 처분요구사항 및 통보 명세 : “별첨”

징 계 · 경 고 · 개 선 요 구 및 통 보

제 목 출입통제 등 업무처리 부적정(징계), 직원의 업무수행에 대한 관리감독 소홀(경고), ♣♣ 설비 등의 운영절차 미흡(개선), ♣♣ 근무자의 근무순환 제도 미흡, 순찰기록부 작성 업무처리 부적정(통보)

관 계 부 서 ★★원자력본부, ◆◆본부

징계 대상자 ★★원자력본부

1. E○○ 등 (15명)

내 용

1. 업무 개요

위 사람들 중 ① E○○은 ★★원자력본부(이하 “★★본부”)에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며 ② F○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ③ G○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며 ④ H○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑤ I○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑥ J○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑦ K○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑧ L○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑨ M○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑩ N○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑪ O○○은 ★★본부

에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑫ P○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑬ Q○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑭ D○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있으며, ⑮ C○○은 ★★본부에서 ♣♣업무를 담당하고 있다.

그런데 C○○은 ★★본부 ㉠조장으로 근무하면서 2021. 7. ×.부터 ★★본부 제1발전소 출입통제소(이하 통칭하여 “출입통제소”)에서 근무하였는데 같은 해 8. ××., 8. ××. 이틀에 걸쳐 제1발전소 취수구(이하 통칭하여 “취수구”)에서 낚시를 하다가 발전소 울타리(12초소 부근)를 순찰 중이던 ★★본부 보안경비대 순찰 근무자에게 발각되었다.

C○○의 일탈행위를 목격한 보안경비대원은 종합상황실에 통보하여 해당 영상을 저장하는 등 증거를 수집하고 예비군대대 중대장, 보안경비대장 등에게 보고하였다.

2. 관계 법규와 판단 기준

우리 회사 「총무규정」 제114조(적용범위) 제2항 및 같은 규정 제120조(근무)에 따라 중요시설의 경비업무는 ㉠ 또는 특수(일반)경비가 수행하고 ㉠은 「청원경찰법」에 따른 ㉠으로 하며 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정하고 있다.

「임직원윤리행동강령」 제4조의2 제1항 및 제24조에 따라 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 부당한 이익을 도모하기 위하여 법규를 위반하여 공정한 직무수행을 해치는 지시를 할 수 없고 그 부당한 지시를 받은 임직원은 해당 지시에

따르지 아니하도록 규정하고 있는데 「취업관리 시행세칙」 제15조에서도 상사로 부터 법규를 위반하는 지시를 받은 직원은 그 업무지시의 부당성을 소명하고 지시에 따르지 아니하거나 소속부서장에게 보고하도록 명시하고 있다.

한편 ★★본부 「방호출입문 열쇠 및 잠금상태 관리 지침서」를 살펴보면 ★★본부 등급Ⅱ, Ⅲ 방호구역의 방호출입문 개방 시에는 방호출입문을 관리하는 출입통제소 ㉠㉡조장에게 방호출입문 번호, 목적, 출입자 등의 정보를 제공하고 ㉠㉡조장은 방호출입문 개방일지에 방호출입문 개방 사항을 기록·관리해야 한다.

따라서 우리 회사 임직원은 자신의 직무권한을 이용하여 하급자에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나는 부당한 지시를 하여서는 아니 되고 부당한 지시를 받은 하급자는 이를 거절하여야 하며 경비 업무를 수행하는 ㉠㉡은 성실 의무를 준수하여 맡은 바 임무에 최선을 다해야 하고 아울러 방호출입문을 관리 하는 ㉠㉡조장은 방호출입문 개방 일지를 충실히 기록하여 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출입통제 등 업무처리 부적정

1) ㉠㉡의 경우

★★본부 보안경비대 순찰 근무자가 목격한 위 사람의 일탈행위는 2회에 불과하였으나 ★★본부에 설치된 과학화보안설비인 폐쇄회로텔레비전(이하 “CCTV”)을 관리·운용하는 중앙통제실 CCTV를 전수 조사한 결과 2021. 7. ×.부터 2021. 9. ×.까지 취수구에서 총 11회에 걸쳐 낚시를 하였고 취수구로 들어가기 전 하급자인 중앙통제실 근무자에게 전화로 자신의 모습이 촬영되지 않게 그 쪽을 비추

고 있는 CCTV(#3)의 방향을 돌리라는 부당한 지시를 하여 해당 근무자가 총 18회에 걸쳐 CCTV를 임의로 조작한 사실을 확인하였다.

위 사람은 예전부터 낚시를 좋아하는 편으로 출입통제소 근무를 명령 받고 취수구 쪽에서 물고기들이 헤엄쳐 다니는 장면을 보고 낚시를 해보자는 마음을 먹고 취수구로 들어가 낚시를 하였다고 전부 인정하였다.

한편 위 사람은 취수구로 들어가기 전에 자신의 행동을 숨기기 위해 중앙통제실에 전화하여 근무자에게 취수구를 비추는 CCTV 방향을 돌리라고 총 18회에 걸쳐 지시를 한 사실은 시인하고 있다.

다만 중앙통제실 근무자에게 카메라 방향을 돌리라고 지시한 후 취수구에 들어가 낚시를 한 적도 있었지만 그 중 9회 정도는 낚시를 하지 않고 파도에 떠 밀려온 낚시찌를 줍거나 취수구 안을 둘러보았다고 주장하지만 설령 이 주장이 사실이라 하더라도 근무시간 중에 부하 직원들에게 직무에 벗어나는 부당한 지시를 한 행위는 정당화될 수 없다.

그 결과 위 사람은 출입통제소 근무시간 중 근무지를 이탈하여 취수구에서 총 11회에 걸쳐 낚시를 하였고 부하 직원에게 18회에 걸쳐 중요시설 방호근무를 위해 운용중인 CCTV의 방향을 임의로 조작하라는 부당한 지시를 하였다.

또한 위 사람은 출입통제소에 근무하면서 방호출입문을 관리하는 ㉠조장으로서 방호출입문 개방일지를 충실히 기록하여 관리해야 함에도 2021. 7. ×.부터 2021. 9. ×.까지 총 21회에 걸쳐 개방일지를 작성하지 않고 등급Ⅲ 방호구역인 제1발전소 해안방벽 출입문을 열고 출입하였다.

이에 대하여 위 사람은 개방 일지를 작성하지 않고 출입하여 관련 지침을

위반한 것은 인정하지만 낚시를 한 적은 없고 식사 후 흡연이나 커피를 마시면서 바다를 한 번씩 바라본 것뿐이라고 진술하고 있다.

그러나 국가중요시설의 방호출입문을 개방일지도 작성하지 않고 사적 용무를 위해 함부로 열고 들어간 행위는 관련 규정에 따라 용인될 수 없는 행동이다.

그 결과 위 사람은 방호출입문의 개방 일지를 작성하지 않고 무단으로 21회에 걸쳐 출입하였다.

2) D○○의 경우

위 사람은 C○○과 같은 소속으로 중앙통제실 근무 책임자로서 근무 순환이 동일하여 근무 이력을 비교해 보면 C○○이 CCTV 임의조작을 지시할 때와 총 17회에 걸쳐 근무 일시가 겹쳐진다.

다시 말해 C○○이 출입통제소에서 근무하면서 취수구로 들어가면서 중앙통제실 근무자에게 전화로 CCTV 방향을 돌리라고 부당한 지시(18회)를 하였는데 그 과정에서 중앙통제실에서 위 사람이 조장으로 근무한 이력과 겹치는 정도가 총 17회에 이른 점으로 볼 때 C○○의 일탈행위를 이미 알고 있었고 이런 행위를 묵인해 주는 등 방조하였다고 볼 사정은 충분하다.

이에 대하여 위 사람은 물리적방호 현장 조사 시 C○○의 연락으로 CCTV의 방향을 조작하였다는 취지로 인정하다가 감사실 조사에서는 CCTV를 조작한 것은 중앙통제실 ○■조원들이며 자신은 C○○의 전화를 받은 적도 없고 CCTV 임의 조작 사실을 전혀 몰랐다고 주장하여 기존의 진술을 번복하였다.

하지만 감사실에서 조사한 중앙통제실의 상세 구조, 같이 근무하였던 부하 직원들의 진술 등으로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

3) 출입통제소에서 근무한 ㉠㉡조원들의 경우

C○○의 일탈행위와 관련하여 당시 출입통제소에서 같이 근무하였던 ㉠㉡조원들은 G○○, H○○, F○○, E○○으로 이들은 C○○과 같은 조에 편성된 인원들이고 그 외 O○○, M○○, L○○, N○○, R○○, S○○, T○○, U○○은 당일 근무자들의 부재로 인해 투입된 대근자이거나 C○○이 대근으로 들어갔을 때 조원들로서 이들이 근무 당시 C○○의 일탈 행위에 대하여 인지하였는지 여부를 면밀히 확인해 보았다.

그 결과 대근자들인 R○○, S○○, T○○, U○○을 제외한 G○○, H○○, F○○, E○○, O○○, M○○, L○○, N○○ 등 8명은 C○○의 낚시 행위를 충분히 인지하였음에도 지휘계통에 따라 보고하지 않고 묵인하였다.

따라서 이는 국가중요시설의 방호근무를 맡고 있는 ㉠㉡의 소임을 망각한 행위로 결코 책임을 면할 수 없다.

4) 중앙통제실에서 근무한 ㉠㉡조원들의 경우

위 “3항-가-3)”에서 살펴 본 출입통제소와 같이 중앙통제실 근무자들 역시 총 18회에 걸쳐 C○○의 부당한 지시를 받고 취수구를 비추고 있던 CCTV(#3)의 방향을 임의로 조작하였으므로 그 행위의 당부(當否)를 따져봐야 할 것이다.

중앙통제실은 D○○가 조장으로 근무하였고 각 발전소 CCTV를 조원 3명이 담당하면서 근무를 하였는데 같은 조에 편성된 인원은 J○○, K○○, I○○이고 Q○○, P○○, V○○, W○○, X○○은 당일 근무자들의 부재로 인해 투입된 대근자이거나 D○○가 대근으로 들어갔을 때 조원들이다.

그런데 이들 중 D○○와 같은 조원들인 J○○, K○○, I○○는 16회에 걸쳐

C○○에게 전화로 부당한 지시를 받고 CCTV 방향을 임의로 조작하였는데 당시 근무자 중 누가 전화를 받고 조작하였는지 명확하지 않지만 C○○의 일탈행위를 인지하였기에 공동의 책임이라는 진술로 자신들 행위의 부당함을 인정하고 있다.

그리고 대근자로서 C○○의 부당한 지시로 CCTV 방향을 1회 임의 조작한 P○○와 Q○○는 낚시를 할 것이라고 생각하지 못했지만 CCTV 방향을 돌리라는 지시는 어떤 부정한 행위를 은폐하기 위함이라는 점은 인지하고 있었다고 진술하였다.

따라서 위 사람들의 행위는 국가중요시설의 방호근무를 맡고 있는 ○■의 소임을 망각한 것으로 결코 책임을 면할 수 없다.

그 외 대근자들인 V○○, W○○, X○○¹⁾은 C○○의 일탈행위를 인지하였다고 인정할 만한 단서를 발견할 수 없다.

나. 직원의 업무수행에 대한 관리감독 소홀

★★본부 ○■대장 A○○은 ○■대를 대표하고 지휘·감독하며 사업소장의 지시를 받아 각종 법규준수 및 시설 내 방호(경비)업무를 수행하여야 하며 ○■반장 B○○은 ○■대장의 지휘에 따라 소속 반을 지휘하며 소속반의 근무자를 배치하여 ♣♣업무를 수행하는데 ○■대장 부재 시에는 ○■대장의 업무를 대행하여야 한다.

따라서 ○■대장과 ○■반장은 ○■대를 지휘·통솔하여 핵물질과 원자력 시설에 대한 안팎의 위협을 사전에 방지하고, 위협이 발생한 경우 신속하게

1) D○○ 근무조와 대근일이 하루에 불과하고 CCTV 임의 조작 사실을 인지하였다고 볼 만한 단서가 없음

탐지하여 적절한 대응조치를 하며, 사고로 인한 피해를 최소화하기 위하여 노력하는 등 물리적방호 업무에 만전을 기하여야 한다.

그런데도 ㉠반장과 ㉠대장은 관리 감독을 소홀히 하여 소속 ㉠조장(C○○, D○○)들이 근무 중 일탈행위를 지속적으로 반복하였고 그 행위를 인지한 조원들도 이를 묵인해 주는 등 심각한 기강해이 행위가 발생하였다.

따라서 ㉠반장 B○○과 ㉠대장 A○○에게 ㉠들의 관리감독에 대한 책임을 묻지 않을 수 없다.

다. 방호경비 설비 등의 운영절차 및 방호근무자의 근무순환 제도 미흡

이번 사안은 단지 ★★본부에 국한된 문제가 아니고 원자력본부가 모두 해당한다고 할 수 있어 물리적방호를 총괄하는 ◆◆본부 ♠♠◆◆처에서는 ① 방호출입문의 열쇠관리 강화와 출입문 개방 절차 개선, ② 중앙통제실 CCTV에 대하여 장시간 임의조작 방지 절차를 강화하고 영상기록을 주기적으로 점검할 수 있도록 개선하는 등 관련 절차서를 개정할 필요가 있다.

또한 경비 근무자(㉠) 근무실태에 대하여 상·불시 점검과 경비 근무자(㉠) 교대 근무반을 주기적으로 재편성할 수 있는 방안을 마련해야 할 것으로 판단된다.

관련자 주장에 대한 검토 결과

① C○○은 출입통제소 ㉠조장으로서 정해진 근무시간에 무단으로 근무지를 이탈하여 낚시를 하거나 또는 낚시 장면을 은폐하기 위해 중앙통제실 근무자에게

CCTV를 임의 조작하도록 부당한 지시를 하고 이와 더불어 개방일지를 작성하지 않고 방호출입문을 열고 출입하였다.

이에 대하여 위 사람은 비위 행위 인정하면서 CCTV 임의조작을 지시하고 난 후 전부 낚시를 한 것은 아니라고 변명하고 있지만 징계양정에는 전혀 영향을 미치지 못할 뿐만 아니라 정당화될 수도 없다.

위 사람은 동료 및 부하 직원들이 징계를 받게 되는 원인행위를 저지른 사람이고 ★★본부의 ♣♣업무를 담당하는 신분으로 일반 직원에 비해 가중처벌을 받는다고 하여도 사회적으로 용인될 수 있는 사안으로 그 비위가 매우 중하므로 중징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

② D○○는 CCTV 및 기타 모든 감지설비를 이용하여 국가중요시설인 ★★본부 내 ♣♣업무를 수행하는 중앙통제실 ㉠조장으로서 위 C○○이 근무시간에 무단이탈하여 낚시를 하는 과정에서 중앙통제실 근무자들이 증거인멸을 위해 CCTV를 임의 조작하였음에도 이를 방조하였다.

그런데 위 사람은 감사를 받으면서 최초 진술을 번복하여 C○○이 이탈행위 및 CCTV 임의조작 사실을 전혀 몰랐다고 답변하였다.

하지만 최초 제출한 소명서와 부하 직원의 진술, 중앙통제실의 내부사정 등을 미루어 볼 때 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵고 C○○과 마찬가지로 위 사람은 ♣♣업무를 담당하는 신분으로 그 비위가 무거워 중징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

③ 출입통제소에서 C○○과 같이 근무한 ㉠조원들인 G○○, H○○, F○○, E○○, O○○, M○○, L○○, N○○ 등은 C○○의 낚시행위를 알고 있었

음에도 지휘계통에 따라 보고를 하지 않았다.

또한 중앙통제실에서 근무한 ㉠㉡조원들인 I○○, K○○, J○○, P○○, Q○○ 등은 C○○의 부당한 지시를 받고 이를 거절하거나 지휘계통에 보고하지 않고 그대로 이행하여 CCTV를 임의 조작하였다.

따라서 위 사람들의 비위는 ㉠㉡조원으로서 직무 수행의 공정성을 망각한 행위로 결코 책임을 면할 수 없어 징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

따라서 앞서 살펴본 C○○ 등 15명의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 위배된 것으로 같은 규칙 제73조(징계) 제1호와 「총무규정」 제125조(징계)의 징계사유에 해당한다.

④ 한국수력원자력(주)에서 ㉠㉡를 관리하는 ㉢㉢본부 ㉣㉣㉤㉤처에서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 ㉠㉡ 직원들의 일탈행위를 방지하기 위해 관련 규정을 개정하는 등 후속 조치를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

1. 사장은

① 원자력발전소 출입통제소 방호근무를 소홀히 한 위 사람들을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 각 징계 처분하시고(징계)

② 앞으로 각 원자력발전소 ㉠㉡ 관리감독 업무를 철저히 하시고 관련자들을 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 경고 처분하시기 바랍니다.(경고)

2. ㉢㉢본부장(㉣㉣㉤㉤처)은

① 방호출입문의 열쇠관리와 개방 절차를 개선하고 중앙통제실 CCTV에 대하여 장시간 임의조작 방지와 영상기록을 주기적으로 점검할 수 있도록 보완하는 등 관련 절차서를 개정하고(개선)

② 경비 근무자(●■) 근무실태에 대하여 상·불시 점검 방안과 경비 근무자(●■) 교대 근무반을 주기적으로 재편성할 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)